

لجنة  
المحكمة  
الاولى

### تقرير كشف وخبرة

بالقضية التنفيذية رقم (2025/2108)

لدى محكمة بداية حقوق ماذيا الموقرة

بناء على القرار المتخذ من قبل رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق ماذيا الموقرة  
سعادة القاضي سمير بيك المحادين بانتخابي خبيراً فنياً وعقارياً بالقضية التنفيذية  
اعلاه رقم (2025/2108) والمتعلقه بالعقار موضوع الدعوى وهو عبارة عن الشقة  
الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها والمعتبر منافع مشتركة المقامة على قطعة  
الارض رقم 1317 من الحوض رقم 1 الجازل قرية الفيحاء من اراضي ماذيا.  
فقد حضرت جلسة المحكمة الموقرة يوم الأربعاء الموافق 2025/8/27 وعرضت  
علي فيها انا الخبير المنتخب والمؤهل علمياً وفنياً أسماء وأطراف الدعوى قافصحت  
امام هيئة المحكمة الموقرة واستناداً لمنطوق نص المادة 83/3 من قانون اصول  
المحاكمات المدنية المعدل لسنة 2017 بانه لا يوجد اي ظروف او امسباب من شأنها  
اثارت الشكوك حول حيديتي واستقلاليتي عن هيئة المحكمة الموقرة او الوكلاء او  
أطراف الدعوى ولا يوجد او يحول دون قيامي بالمهمة الموكولة لي بكل حياديته  
وشفاقيته خير قيام ويعدها تفهمت المهمة الموكولة لي وهي:  
اجراء معاملة وضع اليد على العقار موضوع سند الرهن المطروح للتنفيذ العائد  
للمحكوم عليه وهي العقار رقم (133) الواقع على (قطعة الأرض رقم 1317  
حوض رقم 1 الجازل قرية الفيحاء من أراضي ماذيا) ووصف العقار وصفا دقيقاً  
وشاملاً وتقدير قيمته وبيان اسم وشاغل العقار وسنده في الاشغال  
وتحلفت القسم القانوني بان اقوم بالمهمة الموكولة لي بكل امانة وصدق وإخلاص  
ويعدها انتقلت الى موقع العقار موضوع الدعوى بنفس التاريخ المذكور اعلاه برفقة  
مأمور التنفيذ ووكيل المحكوم له الأستاذ عبدالله المومني وبدلالته والاحداثيات  
والمخططات واستعمال تطبيقات دائرة الاراضي (GPS) تم الوصول والوقوف على  
رقبة العقار موضوع الدعوى  
وفي الموقع وعلى رقبة العقار اطلعت على المبرزات الخاصة بالعقار موضوع  
الدعوى وتبين لي انها تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة  
أخرى تمام الانطباق ما عدا موقع الشقة في الطابق الثالث من البناء فهي الشقة  
الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة رقم 133 بدلا من  
الشقة الجنوبية من الطابق الثالث (1) كما ورد في سند التسجيل ويسكن فيها المحكوم  
عليه وبفس المساحة الواردة بسند التسجيل ونفس رقم الشقة وبعدها قمت بوصف  
العقار وصفا اوليا من حيث موقعه واستعماله وبعده وقربه من الخدمات وطلبت  
امهالي لاعداد تقرير خبرة مفصل بخصوص هذه القضية  
وبعد ان تسلمت مبرزات القضية ودرستها والكشف والتجوال في العقار موضوع  
الدعوى تبين لي ما يلي:.

**\*- موقع العقار موضوع الدعوى:.**

SCANNED

ان العقار موضوع الدعوى اثناء الكشف على الواقع تبين انه عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة وتحمل الرقم 133 وليس كما جاء تسميتها في سند التسجيل على انها الشقة الجنوبية من الطابق الثالث عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة (1) ويسكن فيها المحكوم عليه وينفس المساحة الواردة في سند التسجيل تقريبا وذلك في بناء عمره الزمني اكثر من 15 سنة ويتكون من أربعة طوابق (طابق ارضي وأول وثاني وثالث) وكل طابق يتألف من ثلاثة شقق وجميع واجهاته الخارجية مقصورة قصارة ناعمة مع رشة شبريز ومحاط بأسوار من جميع الجهات ويقع على قطعة الأرض رقم 1317 من الحوض رقم 1 الجازل الواقعة على شارع تنظيمي معبد سعة 8 متر غير مسمى من الجهة الغربية وشمال غربي مستشفى الندم بمسافة 265 متر تقريبا في إسكان الفيحاء ضمن حي الفيحاء منطقة مادبا التابعة لبلدية مادبا الكبرى وتسجيليا تابعة لأراضي مادبا

- ملكية العقار موضوع الدعوى وهو عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة وليس كما جاء في سند التسجيل على انها الشقة الجنوبية من الطابق الثالث عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة والتي يسكن فيها المحكوم عليه اسامه علي عبد الحافظ الشوابكة منذ فترة ويملكها بكامل حصصها وبالتالي هناك خطأ في تسمية الشقة موضوع الدعوى وتبلغ مساحتها 123 م<sup>2</sup> ونوع ارض العقار بناء /طوابق وشقق وذلك حسب سند التسجيل المرفق بالمبررات - تنظيم قطعة ارض العقار موضوع الدعوى ضمن إسكان الفيحاء بأحكام (امامي 2 متر 50% من الواجهة و 5 متر 50% من الواجهة، خلفي 3 متر، جانبي 2 متر، الحد الأدنى لمساحة الافراز 175 م<sup>2</sup>، عدد الأدوار 4، النسبة المئوية 55%) وذلك حسب مخطط الموقع المرفق بالمبررات

- الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات وطرق متوفرة في موقع قطعة الارض موضوع الدعوى

- طوبوغرافية قطعة ارض العقار موضوع الدعوى مائلة من الجنوب باتجاه الشمال وشكلها منتظم على شكل مستطيل وترتبطها صالحة للبناء والزراعة

\*وصف العقار موضوع الدعوى:

ان العقار موضوع الدعوى كما اسلفت هو الشقة الشمالية من الطابق الثالث عدا سطحها المعتبر منافع مشتركة وتبلغ مساحتها 123 م<sup>2</sup> وتصل اليها من خلال بيت الدرج فقط وتتكون من غرفة ضيوف وصالة جلوس وحمام ضيوف ومطبخ وبرنده وكردور وثلاث غرف نوم وحمام عائلي وتشطيبات الشقة ارضيتها مبلطة بلاط سيراميك مع جدران المطبخ والحمامات وباقي جدران الشقة مدهونة دهان ديكوري ألوان والابواب الداخلية وباب المدخل من الخشب ما عدا الباب بين غرفة الضيوف وغرفة الجلوس وكذلك باب البرنده من الالمنيوم والزجاج وباب الكردور اكورديون والشبابيك من الالمنيوم وبدون حمايات حديد والمطبخ فيه خزان سفلية فقط من الالمنيوم البني راكب عليها مجلى استانلس استيل حوضين ورخام على جانبيه والحمام العائلي فيه شور وكمرسي حمام افرنجي ومغسلة عامود وحمام الضيوف



يستخدم كمستودع للشقة لم تظهر مكوناته لي والشقة وقت الكشف مسكونة ومشغولة من قبل المحكوم عليه اسامه علي عبد الحافظ الشوابكة وعائلته وولاده  
\*- التقدير نتيجة الكشف :-

بناء على خبرتي كمهندس معني ومقدر عقاري مرخص واطلاعي على الاسعار الدارجة في منطقة العقار والاستئناس بالاسعار من المكاتب العقارية ومالكي العقارات المجاورة واسعار الاساس والقيمة الادارية على موقع دائرة الاراضي واعتمدت في خبرتي الاسس المتبعة في التقدير وهي طريقة المقارنة اي مقارنة قيمة العقار موضوع الدعوى بقيمة العقارات المشابهة والمماثلة له وفي نفس المنطقة والحوض مع تسوية الفرق بينهم والاخذ بعين الاعتبار المساحة والتنظيم وطبيعة وشكل وموقع العقار موضوع الدعوى والشوارع التي تخدمه والخدمات والعمران وعدد الشركاء في سند التسجيل لقطعة ارض العقار موضوع الدعوى والمواد المصنوع منها البناء وعمرها الزمني

وبناء على ما تقدم فانني اقدر سعر المتر المربع الواحد للعقار (الشقة) موضوع الدعوى وما يتبعها من حصص في ارض العقار والقسائم المشتركة بـ 185 دينار فتكون قيمة العقار موضوع الدعوى والبالغ مساحته 123م<sup>2</sup> والعائد للمحكوم عليه بكامل حصصه وهو عبارة عن الشقة الشمالية من الطابق الثالث المقامة على قطعة الارض رقم 1317 من الحوض رقم 1 الجازل قرية الفيحاء من اراضي مادبا هي:-  
123م<sup>2</sup> × 185 دينار/م<sup>2</sup> = 22755 دينار

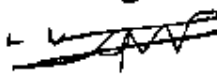
أي اثنان وعشرون الف وسبعمئة وخمسة وخمسون ديناراً فقط لا غير

#### 4- الملاحظات والاسس المتبعة في التقرير

- 1- تم التقيد والاستناد على المهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة
- 2- حسب المادة 85 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد تم اعداد هذا التقرير من قبلي كخبير منتخب وعلى النحو التالي:-
- قمت بالمهمة الموكولة لي من قبل هيئة المحكمة الموقرة بنفسي ولم يساعدني احدا.
- جميع الوثائق التي تم الاستناد اليها هي الوثائق المحتواه في ملف الدعوى

هذه خبرتي اقدمها للمحكمة الموقرة

الخبير المهندس  
والمقدر العقاري  
جورج حدادين



SCANNED



*in*  
*SPV*